

Unde Gregorius scribit omnibus Episcopis⁶:*

C. I. *Uni personae duo non committantur⁷ officia.*

Singula ecclesiastici iuris officia singulis quibusque personis singillatim^{8a} committi iubemus⁹. Sicut¹⁰ enim¹¹ in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eundem actum habent, ita in¹² ecclesiae corpore¹³ secundum¹⁴ ueridicam Pauli sententiam in uno eodemque spiritali corpore^{15b} conferendum est hoc officium uni^{16c}, alii committendum est illud, neque enim^{17d} quantumlibet¹⁸ exercitatae uni personae uno tempore duarum rerum officia committenda sunt¹⁹; quia si totum corpus oculus^{20e}, ubi auditus^{21f}? Sicut enim uarietas membrorum per diuersa officia et robur corporis seruat, et pulcritudinem representat, ita uarietas personarum diuersa²² nichilominus distributa²³ officia et fortitudinem et uenustatem sanctae Dei ecclesiae manifestat. Et sicut indecorum est, ut in corpore humano alterius fungatur officio alterum membrum, ita nimirum noxium simulque turpissimum²⁴, si²⁵ singula rerum ministeria personis totidem non fuerint distributa.

C. II. *Quilibet episcopus uicedominum et yconomum habeat.*

Item Gregorius Antemio Subdiacono, [lib. IX. epist. 66.]²⁶

II. Pars. Volumus, ut frater noster Pascasius et²⁷ uicedominum sibi ordinet et maiorem domus, quatinus possit uel hospitibus superuenientibus, uel causis, que eueniunt²⁸, idoneus et paratus existere. Si uero negligentem^{29a} eum prospicis, uel^{30b} ea, que dicimus^{31c}, implere differentem, omnis eius clerus adhiberi debet, ut communi consilio ipsi³² eligant³³, quorum personae ad ea, que prediximus³⁴ ualeant ordinari.

Gratian^{35d} *. *Offitium uicedomini est episcopium^{36c} disponere.*

Unde Gregorius³⁷ Clementinae Patriciae, [lib. I. epist. 11.] post alia³⁸:

C. III. *Quid^{39a} sit offitium uicedomini.*

Diaconum uero Anatholium, quem ad uos dirigi⁴⁰ poposcistis, hoc nos facere non posse, causae magis modum quam rigoris auctoritas^{41b} facit. Vicedominum enim eum constituimus, cuius arbitrio episcopium⁴² commisimus disponendum.

C. IV. *De eodem.*

Item ex Concilio Calcedonensi, [c. 26.]^{43}*

Quia⁴⁴ in quibusdam ecclesiis, sicut ad nos peruenit, sine yconomo episcopi res ecclesiasticas tractant, placuit, omnes ecclesias habentes⁴⁵ episcopos etiam⁴⁶ yconomos^{47a} habere de proprio clero, qui gubernent^{48b} res ecclesiae cum arbitrio sui episcopi, ut non sine testimonio sit gubernatio ipsarum rerum ecclesiasticarum, neque^{49c} ex hoc eueniat⁵⁰ res eiusdem ecclesiae dispergi, et sacerdotali dignitati obtreptatio generetur. Si uero quis hoc⁵¹ non obseruauerit, diuinis subiaceat⁵² regulis.

C. V. *Secularibus uiris res ecclesiasticae non committantur.*

Item Gregorius⁵³ Iohanni^{54a} Carolitiano^{55b} Episcopo, [lib. VII. epist. 66.]

Indicatum est nobis, quod laicis quibusdam curam uestri patrimonii⁵⁶ commiseritis⁵⁷, qui postmodum in rusticorum uestrorum depredationibus atque ex fatigationibus^{58c} fuerunt^{59d} deprehensi^{60e}. Quod si ita est, districte a uobis discuti conuenit, atque inter eos ecclesiaeque uestrae rusticos causam examinare subtilius. Et quicquid fraudis^{61f} inuentum fuerit, cum pena legibus statuta reddere compellantur. De cetero uero cauendum est a fraternitate uestra, ne secularibus uiris atque sub regula uestra^{62g} non degenibus cuiuslibet res ecclesiae^{63h} committantur, sed probatis de offitio uestro clericis, in quibus, si quid reperi poterit prauitatis, ut in subditis emendare quod illicite gestum fuerit ualeatis: quo^{64**} uidelicet apud uos habitus sui offitium magis conuenienter amministrent, quam accuset⁶⁵.

III. Pars. Gratian. *Propinquis, uel etiam fauore sibi coniunctis, ecclesiastica officia committere⁶⁶ⁱ non audeat.*

Unde in Tolletano Concilio X. [c. 3.]^{67a}:

C. VI. *Ecclesiastica episcopus non committat officia propinquis uel fauore coniunctis⁶⁸.*

Decenter omnibus placet, in^{69b} presenti tale rescindere factum, et non esse de cetero faciendum. Quicumque igitur⁷⁰ pontificum deinceps aut sanguine propinquis, aut fauore personae^{71c} quibuscumque^{72d} deuinctis^{73e} talia lucra commendare⁷⁴ temptauerit, ad⁷⁵ suum nefandae presumptionis excidium⁷⁶ et quod iussum fuerit deuocetur in irritum, et qui ordinauerit⁷⁷ annuae excommunicationi subiaceat⁷⁸. Que uero ablata fortasse fuerint⁷⁹, ab eo, qui tulit^{80f}, reddantur in duplum.

EDITIO ROMANA.

Dist. LXXXIX. c. 1. a) singulatim b) spiritu alii confer. c) uni: deest d) enim: deest e) est oculus — c. 2. a) et negligentem b) et c) diximus d) Gratian. Hinc* colligi potest archidiaconi electionem a cuncto clero, si episcopus negligens vel differens fuerit canonice fieri posse. — c. 3. a) Quod b) austeritas — c. 4. a) oeconomum b) gubernet c) et — c. 5. a) Ianuario b) Caralitano c) fatigationibus* d) fuerit e) deprehensi, et reddere res, quas indecenter retinent habitas quasi suae ditionis, quippe uestrae non suppositi curationi, postponat, uobisque despiciat actuum suorum reddere rationem. f) in eis fuerit fraud. inv. g) nostra h) ecclesiasticae; (cuiuslibet: deest) i) episcopus committ. — c. 6. a) Tolet. X. legitur b) et in c) personis d) quibuscumque sibi e) coniunctis f) tulerit

NOTATIONES CORRECTORUM.

Dist. LXXXIX. C. I. * Gregorius: Caput hoc a collectoribus ita citatur, quasi sint uerba alicuius epistolae B. Gregorii. Verum a Ioanne Diacono l. 2. vitae eiusdem S. Pontificis, num. 54. sic referuntur: *Singula ecclesiastici iuris officia singulis quibusque personis singulatim committi debere dicebat; asserens, quia sicut in uno, etc.* Ex eo autem nonnulla sunt emendata.

C. II. * Hinc: Verba haec usque ad vers. *Offitium*, absunt a plerisque uetustis exemplaribus.

C. IV. * Hic idem canon refertur infra 16. quaest. 7. c. *Quoniam in qui-*

busdam ex versione Dionysii. Hic enim est ex prisca [imo Hispanica], quae exstat in collectione Isidori.

C. V. * Atque fatigationibus: In plerisque manuscriptis legitur: *atque exfatigationibus*: in editionibus epistolarum B. Gregorii: *atque per hoc et fatigationibus* [ex fugationibus: Ed. Maur.]: in uno autem uetusto earundem epistolarum codice: *atque per hoc exfugationibus*.

** Quo uidelicet: Apud B. Gregorium legitur: *quos apud uos habitus sui magis officium commendat, quam excuset⁶⁵.*

Dist. LXXXIX. can. 1. 6) Ex Ioannis Diaconi Vita Gregorii M. lib. II. no. 54. — Ans. VII. 108. (111.) Ivo Decr. VI. 344.; Coll. tr. P. I. 55, 80.; Polyce. IV. 23, (24.) c. unic. 7) permittantur: AB 8) Codd. coll. o. orig. Ans. Coll. tr. P. Polyce. 9) debere iubebat: orig. Ans.; debere iubemus: Ivo Coll. tr. P. Polyce. 10) sicut... neque enim uni: deest: Ivo Coll. tr. P. 11) enim: deest: orig. 12) in ecclesia: Ans. 13) add.: multa membra: ACH: multa membra sunt: G: membra sunt: E 14) ueridica... sententia: A—Rom. c. 12. 15) Codd. et Ed. coll. o. Polyce. 16) Codd. et Ed. coll. o. 17) ib. Ans. Ivo Coll. tr. P. Polyce. 18) quantumlibet: deest: Coll. tr. P. 19) censemus: Ivo Coll. tr. P. 20) Codd. coll. o. orig. Ans. Ivo Coll. tr. P. Polyce. 21) add.: est: Ans. 22) per diuersa: deest: Ivo Coll. tr. P. 23) constituta: Ed. Bas. 24) add.: est: CDEGH 25) si: deest: DF Coll. tr. P. || can. 2. 26) Ep. 71. scr. ao. 601. lib. XI. Ed. Maur. — Jaffé no. 1431. — Ans. VI. 145. (142.); Polyce. IV. 22, (23.) 2.; Caes. V. 79. 27) et: deest: Polyce. 28) ueniunt: Ans. 29) Codd. et Ed. coll. o. Ans. Polyce.; uel negl.: Ioann. Diac. lib. II. no. 54. 30) Codd. coll. o. Ioann. Diac. l. c. Ans. Polyce. 31) Codd. coll. o. Ans. Polyce. 32) episcopi: Ed. coll. o. 33) eligantur: BCEH Ed. coll. o. 34) diximus: Ans. 35) ABCDEGH Ed. Bas. 36) ABCDF || can. 3. 37) add.: Papa: EGH 38) Ep. 11. scr. ao. 590. lib. I. Ed. Maur. — Jaffé no. 713. — Ans. VII. 77. 39) Codd. coll. o. 40) dirigere: Ed. coll. o. pr. Lugd. II. III. 41) Codd. et Ed. coll. o. 42) episcopatum: EGH; episcopum: Ed. Arg. Nor. Ven. I. II. Lugd. Böhm. || can. 4. 43) hab. ao. 451. versio Hisp. Coll. tr. P. II. 10, 25.; Polyce. IV. 22, (23.) 1. — ex prisca vers.: Ans. VI. 143. (140.); — Deusd. Ed. v. a Corr. et R. citatur sed in ed. coll. nihil nosmet inuenimus 44) quoniam: Coll. tr. P. 45) tenentes: C; tenentes et habentes: AEH 46) et: Hisp. Coll. tr. P. Polyce. 47) Codd. et Ed. coll. o. Hisp. Coll. tr. P. Polyce. 48) ib. 49) Codd. et Ed. coll. o. pr. C (neq); add.: enim: D Ed. Bas. 50) deuocetur: Coll. tr. P. 51) haec: ib. 52) subiacebit: ABD Ed. coll. o. || can. 5. 53) add.: Papa: EGH 54) Codd. coll. o. 55) ABCDFH — Ep. 65. scr. ao. 599. lib. IX. Ed. Maur. — Jaffé no. 1230. Ans. VI. 146. (143.) 56) patrocinii: Ed. coll. o. pr. Lugd. 57) committentes (qui: deest): orig. Ans. 58) BDEFGH: exactionibus: C; atque per hoc ex fatigat.: Ans. 59) ABCDF; fuere: EGH 60) Codd. et Ed. coll. o. Ans. 61) ib. 62) Codd. coll. o. orig. Ans. 63) Codd. coll. o. Ans. 64) qui: EGH 65) magis conueniat quam excuset: orig. Ed. Maur.; mag. conueniat quam accuset: Ans. 66) ABCDF || can. 6. 67) ABF — hab. ao. 656. ap. Brun. I. 299. — Coll. tr. P. II. 41. l. 68) add.: sibi: CEFQH 69) Codd. et Ed. coll. o. 70) nam quisquis (igitur: deest): orig. Hisp. Coll. tr. P. 71) ABCDF Ed. coll. o. pr. Lugd. II. III. 72) ABCDF; add.: ei: GH; eis: E 73) AB orig. Hisp. Coll. tr. P. 74) commendari: orig. Hisp. 75) et: Coll. tr. P.; ausu nefandae: orig. Hisp. 76) excid.: deest: orig. Hisp. 77) ordinavit: orig. Hisp. 78) subiacebit: A; excommunicationis ferat excidium: orig. Hisp. 79) fuerant: EGH 80) ADEFGH Ed. Arg. Bas. orig. Hisp. Coll. tr. P.

Gratian. Porro ipsa officia quare ita sint distinguenda nec⁸¹ uni personae omnia committenda, ex auctoritate Gregorii et ex auctoritate⁸² Bonifatii Papae datur intelligi, qui ait⁸³:

C. VII. Graduum et ordinum distributio ecclesiasticam unitatem conseruat*.

Ad hoc dispositionis⁸⁴ prouisio⁸⁵ gradus diuersos et ordines constituit esse distinctos, ut, dum reuerentiam minores potioribus exhiberent, et potiores minoribus dilectionem impenderent, uera⁸⁶ concordia fieret ex⁸⁷ diuersitate contextio, et recte officiorum gereretur administratio singulorum. Neque uersitas⁸⁸ alia poterat ratione subsistere, nisi huiusmodi magnus eam differentiae ordo seruaret. Quia uero creatura⁸⁹ in una eademque qualitate⁹⁰ gubernari uel uiuere non potest, celestium militiarum exemplar nos instruit, quia dum sunt angeli, sunt⁹¹ archangeli, liquet, quia⁹² non equales sunt, sed in potestate et ordine (sicut nostis) differt⁹³ alter ab altero.

DISTINCTIO XC.

GRATIANUS.

I. Pars. Litigiosus quoque prohibetur ordinari, quia qui sua potestate discordantes ad concordiam debet attrahere, qui oblationes dissidentium prohibetur recipere, nequaquam litigandi facilitate alios ad discordiam debet prouocare.

Unde in Cartaginensi Concilio IV. [c. 59.] legitur¹:

C. I. Clerici discordantes² reuocentur ad concordiam uel deiciantur ad concordiam³.

Discordantes clericos episcopus uel ratione, uel potestate ad concordiam trahat; inobedientes sinodus per audentiam dampnet.

C. II. Dissidentium fratrum oblationes⁴ in ecclesia non recipiantur⁵.

Item ex eodem, [c. 93. et 94.]⁶

Oblationes dissidentium fratrum neque in sacrario, neque in gazophylacio recipiantur. Similiter: §. 1. Dona⁷ eorum, qui pauperes obprimunt, a sacerdotibus refutanda sunt⁸.

C. III. Extra ecclesiam esse probatur⁹, qui pacem cum proximo non habet.

Item Ciprianus [de unitate ecclesiae]¹⁰.

Neque ad Cain neque ad munera eius¹¹ respexit Deus;

EDITIO ROMANA.

Dist. LXXXIX. c. 6. g) et non — c. 7. a) ex auctor.: deest b) sic aiunt c) dispensationis d) divinae propos. e) et ex f) enim univers. g) quaeque creatura h) et sunt — Dist. XC. c. 1. a) discordes deiciantur uel reuocentur ad concord. — c. 2. a) oblationum dona — c. 3. a) neque ad Cain munera respexit Deus b) per c) An secum d) hii: deest e) Christi: deest — c. 4. a) quod b) plenius — c. 7. a) coercant

NOTATIONES CORRECTORUM.

C. VII. * Caput hoc paene iisdem verbis legitur in epistola Bonifacii II. ad Eulaliu, et Gregorii I. ad episcopos Galliarum, l. 4. epist. 52. Sic quoque in aliis epistolis B. Gregorii multa leguntur, quae in scriptis superiorum Pontificum habentur.

Dist. XC. C. IV. * In libello B. Basilii de institutis monachorum Rufino interprete (qui nuper Coloniae cum regula B. Benedicti est impressus) cap. 42. in ultima responsione habetur prima pars huius capituli usque ad vers. abiciatur.

** Qui murmurans: Eiusdem libelli cap. 50. penultima interrogatio sic habet: Si uero etiam qui murmurat propter escam, quae erga eum sententia seruabitur? Resp. Ea, quae circa eos, qui murmurauerunt in deserto; dicit enim

Dist. LXXXIX. can. 7. 81) ABCDF; — quomodo sint iuste dist.: EGH 82) ABCDFH — Bonifacii Ep. II. ad Eulaliu Pseudoisidoro debetur, ap. Hirschschus p. 703.; ipsa uerba a Gratiano relata habebis in ep. Greg. M. ad Epp. Galliarum. Ep. 54. scr. ao. 595. lib. V. Ed. Maur. — Jaffe no. 1005. 83) ABCDF; qui sic ait: deest: EGH 84) ACEFGH Pseudois. 85) Codd. et Ed. coll. o. 86) una: Gregor. Pseudois. 87) ABC Gregor. Pseudois. 88) Codd. coll. o. 89) CDEGH Gregor. Pseudois. 90) aequalitate: Gregor. Pseudois. 91) Codd. et Ed. coll. o. pr. Lugd. II. III. — Pseudois. 92) quod: Gregor. 93) differunt: Ed. coll. o.

Dist. XC. can. 1. 1) legitur: deest: AB — c. 48. Statut. eccl. ant. ap. Bruns I, 147.; (cf. ad c. 9. Dist. XVIII.) — Burch. II, 215. (in Cod. Fréb.: 218.) Ivo Decr. VI, 290. Coll. tr. P. II, 18, 58. 2) Codd. coll. o. 3) ad concord.: deest: ABF || can. 2. 4) Codd. coll. o. pr. D 5) euscipiantur: AB 6) c. 49. et 69. Statut. eccl. ant. (cf. ad c. 9. Dist. XVIII.) ap. Bruns I, 149.; Reg. II, 380.; Burch. V, 38. sg. Halitgar. IV, 31. (usque ad vocem: recipiantur); Ivo Decr. II, 47. sq.; Coll. tr. P. II, 18, 92. sq. 7) cf. infra c. 8. 8) sunt: deest: orig. Hisp. Burch. Coll. tr. P. || can. 3. 9) probantur... habent: AB; comprobatur: EGH 10) in ed. Goldhorn (Lipsiae 1839) c. 13. et 14. 11) Codd. et Ed. coll. o. 12) peccatum: B; placatum: C Ed. coll. o. pr. Bas. in qua legitur: neque enim pacem cum Deo habere 13) Codd. et Ed. coll. o. 14) ib. 15) ABCDFH 16) Codd. et Ed. coll. o. 17) non: Ed. Arg. Bas. 18) add.: enim: Ed. coll. o. || can. 4. 19) efficiuntur: EGH 20) VII. synodo: EGH — Haec desumpta sunt ex libello de institutis monachorum, Basilio tributo c. 71. et 93. ap. Holsten. Cod. regular. (Romae 1661.) I, 226. 235. Posterior uero canonis particula pertinet ad primam eiusdem Basilii sermonem de institutione monachorum. — Reg. I, 166. sg. Burch. X, 52. (can.: si quis murmurans. Ex C. Mogunt.); X, 52. (can.: Apostol. dicit); Ivo Decr. XIII, 53. (can.: si quis murmur.: ex C. Mogunt.); Coll. tr. P. II, 14. 17. (can.: oportet infantem) 21) huius: FGH Coll. tr. P. 22) add.: uideat: Ivo 23) murmuratum: Burch. 24) I. Cor. c. 10. 25) add.: eorum: EGH Burch. 26) opusque peccati: Coll. citl. 27) Codd. coll. o.; quia: Burch. Ivo 28) hoc: Burch. Ivo 29) Codd. coll. o. Burch. Ivo Coll. tr. P. || can. 5. 30) Integra prima pars ex Isidori Hisp. regula monachorum desumpta est. (c. 16.) cf. c. 5. regulae eiusd. ab Holstenio editae in Cod. regul. cit. (cf. supra c. 4.) II, 205. Reg. I, 161. Burch. X, 62. (Ex C. Agath., ubi similia tantum habentur.) Ivo Decr. XIII, 63. Coll. tr. P. II, 14, 23. 31) mon.: deest: Reg. Burch. Ivo 32) contemptions: EGH 33) et: EGH Ivo 34) Reg. I, 162.; Burch. X, 53. (Ex Conc. Mogunt.); Ivo Decr. XIII, 54.; Coll. tr. P. II, 14, 24. 35) existat: BC Ed. Bas. || can. 6. 36) c. 47. Statut. eccl. ant. ap. Bruns I, 144. — (cf. ad c. 9. Dist. XVIII.) — Reg. II, 384.; Burch. I, 62.; Ivo Decr. V, 172.; Coll. tr. P. II, 18, 94. || can. 7. 37) c. 54. Statut. eccl. ant. ap. Bruns I, 144.; (cf. ad c. 9. Dist. XVIII.) — Reg. II, 385.; ib. Appdx. III, 29.; Burch. I, 101.; Ivo Decr. V, 203.; Coll. tr. P. II, 18, 25. 38) episcopo: Reg. Burch. Ivo; studendum episcopo: Hisp. 39) ABDEGH orig. Hisp. Coll. tr. P.; hortetur: Reg. Burch. Ivo || can. 8. 40) cf. supra c. 2. — Bruns I, 149.; Coll. tr. P. II, 18, 93. 41) donaria: EGH 42) sunt: deest: orig. Hisp. Coll. tr. P. ||

neque enim habere peccatum¹² Deum poterat, qui cum fratre non pacem sed¹³ zeli discordiam habebat. Quam sibi igitur pacem promittunt inimici fratrum? que sacrificia celebrare se credunt emuli sacerdotum? Secum¹⁴ esse Christum, cum collecti fuerint, opinantur hii¹⁵, qui extra Christi ecclesiam colliguntur? Tales etiamsi occisi in confessione nominis Christi¹⁶ fuerint, macula ista nec¹⁷ sanguine abluitur. Inexpiabilis¹⁸ et grauis culpa discordiae nec passione purgatur.

C. IV. Murmurantes a fratrum unitate alieni efficiantur¹⁹.

Item ex Octaua Synodo²⁰ *.

Alienus sit a fratrum unitate, qui murmurat, et opus eius²¹ abiciatur, qui murmurans²² extiterit²³, ne penam murmurantis²⁴ incurrat, de qua dicit Apostolus²⁵: „Neque murmuraueritis, sicut quidam²⁶ murmurauerunt, et perierunt ab exterminatore.“ Iuxta²⁷ mensuram itaque²⁸ operis peccator (qui²⁹ in hac³⁰ sententia Apostoli pleniter³¹ declaratur) sacerdotis iudicio peniteat.

C. V. Corripiantur, qui rixas et contenciones amant.

Item ex eodem³⁰.

Si quis monachus³¹ contenciones³² uel³³ rixas amaue-rit, uel manifestum conuiuium intulerit fratri, iuxta arbitrium rectoris modumque peccati diuturna expietur penitentia. Item³⁴: §. 1. Qui contentiosus aut murmurans extiterit, secundum arbitrium prioris tamdiu³⁵ peniteat, quamdiu qualitas culpae extat³⁶.

C. VI. Dissidentes episcopi ad concordiam redire cogantur.

Item ex Concilio Cartaginensi IV. [c. 25.]³⁶

Dissidentes episcopos, si non timor Dei, sinodus reconciliet.

C. VII. De eodem.

Item ex eodem, [c. 26.]³⁷

Studendum est episcopis³⁸, ut dissidentes fratres, siue clericos, siue laicos, ad pacem magis quam ad iudicium cohortentur³⁹.

C. VIII. Non recipiantur dona eorum, qui pauperes obprimunt.

Item ex eodem, [c. 94.]⁴⁰

Eorum, qui pauperes obprimunt, dona⁴¹ a sacerdotibus sunt⁴² refutanda.

C. IX. *A cetu alienentur fidelium, qui ad concordiam redire contempnunt.*Item ex Concilio Agatensi, [c. 31.]⁴³

Placuit etiam, ut (sicut plerumque fit) quicumque odio aut longinqua inter se lite dissenserint⁴⁴, et⁴⁵ ad pacem reuocari diuturna⁴⁶ nequieverint obstinatione⁴⁷, a⁴⁸ sacerdotibus ciuitatis primitus arguantur. Qui si inimicitias deponere pernitiōsa intentione noluerint, de ecclesiae cetu iustissima excommunicatione pellantur.

C. X. *Inediis maceretur acerrimis, qui fratri suo reconciliari non uult⁴⁹.*Item Fabianus Papa⁵⁰.

Si quis contristatus noluerit reconciliari fratri suo⁵¹, satisfaciēte⁵² eo qui contristauerit⁵³, acerrimis maceretur inediis, usque dum gratanti animo satisfactionem recipiat.

C. XI. *Episcopi ad pacem firmiter tenendam uicissim sibi consilium et auxilium prestant⁵⁴.*Item Innocentius II.⁵⁵

II. Pars. Precipimus⁵⁶, ut episcopi, ad solum Deum et salutem populi habentes respectum, omni tepiditate seposita⁵⁷, ad pacem firmiter tenendam mutuum sibi consilium et auxilium prebanc, neque hoc⁵⁸ alicuius amore uel odio pretermittant. Quod⁵⁹ si quis in hoc Dei opere tepidus fuerit inuentus, dampnum propriae dignitatis incurrat.

C. XII. *Pellendi⁶⁰ a sunt a communione fidelium, qui sibi inuicem reconciliari nolunt⁶¹.*Item Victor Papa [ad Afros, epist. II.]⁶²

Perlatum est ad sedem apostolicam, aliquos uestrum nocere fratribus⁶³ uelle, et ut cadant decertare, similiter in sacramentis discrepare, et ob id contentiones et emulationes inter uos fieri, a quibus dissensionibus uos auertere, et in his omnibus concordare, et opem ferre uicissim mandamus. Nam si hoc agere cito neglexeritis, et⁶⁴ uicissim reconciliari non studueritis, ab⁶⁵ apostolicae sedis et totius ecclesiae communione uos pelli non dubitetis.

DISTINCTIO XCI.

GRATIANUS.

I. Pars. Qui autem turpi lucro uel inhonesto negotio uictum sibi querere prohibetur, de oblationibus ecclesiae stipendia consequatur^{1a}. Quod si ecclesia ei sufficere non poterit^{2b}, proprio artificio^{3c} uel agricultura (exemplo Apostoli⁴, qui de labore manuum uiuebat) sibi necessaria inueniat, ita tamen, ut occasione sui operis uigiliis ecclesiae non desit, quod absque inaequalitate sui corporis impune nulli conceditur.

EDITIO ROMANA.

Dist. XC. c. 10. a) noluerit b) contristauit — c. 11. a) semota — c. 12. a) Expellendi b) noluerint — Dist. XCI. Pars. I. a) consequantur b) potuerit c) artificio — c. 1. a) celebrarentur — c. 3. a) Item (eodem: deest) b) legitur: deest c) paret d) Item: §. 1. e) enim: deest — c. 4. a) quantumlibet b) artificio

NOTATIONES CORRECTORUM.

Dist. XCI. C. III. * Privatus: In postrema Coloniensi conciliorum editione legitur: *privatus*. Sed in uetustioribus Coloniensibus, dualibus Parisiensibus, exemplaribus duobus huius concilii manuscriptorum Vaticanis, et uno Sorienis regio legitur quemadmodum apud Gratianum.

C. IV. * Caput hoc confectum est ex multis capitulis Cartaginensibus IV., non suo ordine dispositis.

Dist. XC. can. 9. 43) hab. ao. 506; Reg. II, 381; Burch. X, 61; Hutilg. IV, 32; Ivo Decr. XIII, 62; Coll. tr. P. II, 28, 29. 44) discesserint: Reg.; discesserunt: Burch.; dissenserunt: Coll. tr. P. 45) ut: Burch. 46) diutina: orig. Hisp. Coll. tr. P. 47) intentione: orig. Hisp. Reg. Burch. Halitg.; contentione: Ivo 48) de ecel. coetu citissima excommunicatione pellantur: Reg. Burch. Halitg.; finis canonis: ib. || can. 10. 49) Codd. coll. o. 50) Auctor huius capituli inuenimus quersitus est. — Jaffé litt. spur. no. LXXVIII. — priora laetum uerba reperta sunt inter dicta Basili c. 4. (cf. Regul. Basil. v. 72. ap. Holsten. I. c. I, 226.) — Reg. Appdx. III, 71; Burch. X, 59; Ivo Decr. XIII, 60. 51) fratri suo: deest: Reg. Burch. Ivo 52) satisfactione: Burch. 53) ABCF || can. 11. 54) rubrica deest: BC; de eodem: A; dampnum propriae dignitatis incurrunt episcopi, qui ad tenendam pacem negligentes existunt: H; praebant: EG 55) Inn. Papa: EG — hab. ao. 1139. — Jaffé pag. 585. — cf. Concil. Remense c. 11. — cf. Comp. I. de tregua et pace c. 1. cf. X. h. t. c. 1. — Ivo Decr. VIII, 147. (can. 9. praecipimus etiam) 56) add.: enim: Edd. coll. o. Ivo 57) Codd. et Edd. coll. o.: deposita: Ivo 58) hoc: deest: Ivo 59) vel: ib. || can. 12. 60) Codd. coll. o. 61) Codd. coll. o. pr. D 62) Caput Pseudoisid. ap. Hinschius p. 130. — Polye. IV, 13, 4. 63) fratres: orig. 64) et... stud.: deest: orig., sed existat in Cod. Dist. 65) et: Polye.

Dist. XCI. Pars. I. 1) Codd. coll. o. pr. A (consequitur) 2) Codd. coll. o. pr. B 3) Codd. coll. o. 4) Acc. 2. || can. 1. 5) Fragmentum incertum — cf. Hecard I, 117. — Ans. VII, 165. (109.) — cf. c. 30. qu. 2. C. XVIII. 6) sibi: deest: EGH Ans. 7) ABC: EGH Ans. || can. 2. 8) Haec Pulca deest: ABCEGH: in C et in A in textu: in F et in posterioris saeculi in marg. scripta est. 9) Auctor huius capituli inuenimus est Hincmarus Remensis, inter capitula c. 9. — Burch. II, 104. Ivo Decr. VI, 181. — X. de celeb. miss. c. 1. citatur ex Agathensi. 10) add.: uesperamque: Edd. coll. o. 11) secularibus: C; scholaribus: Hincmarus. 12) compleatur: Hincmarus. 13) missarum solemnibus: ib. 14) si uol.: deest: ib. 15) add.: et quod sibi competit: ib. 16) et: deest: ib. 17) oportunitatis: CDF Edd. coll. o. 18) Item: deest: CDF 19) Regul. S. Bened. c. 16. ap. Holsten. I. c. II, 21; Reg. I, 187; Burch. II, 105; Ivo Decr. VI, 182. 20) ut ait propheta: orig. Reg. — Psal. 118. r. 164. 21) qui: deest: C 22) impletur: Codd. et Edd. coll. o. 23) matutini: ib.; matutino: Reg. Ivo 24) uesper: CDF 25) septies... tibi: deest: Reg. Burch. 26) propheta: deest: ib. 27) add.: supra ind. C; add.: etc.: DE; ad confit. tibi: deest: Burch. ubi etc. legitur 28) duo creat.: Burch. || can. 3. 29) ABCEGH 30) Codd. coll. o. — c. 29. et 35. Statut. eccl. ant. ap. Brunus I, 146. — (vide ad c. 9. Dist. XVIII.) — Burch. II, 105; Ivo Decr. VI, 180; Coll. tr. P. II, 18, 51. 31) add.: quilibet uerbo dei eruditus: Ivo 32) uictum: ADEGH Edd. coll. o. Burch. 33) artificio: Hisp. Burch. 34) Codd. et Edd. coll. o. Hisp. Burch. (ubi hic est finis canonis): Coll. tr. P. 35) Codd. coll. o. 36) Codd. et Edd. coll. o. 37) sui: deest: EGH 38) stipend. priuatur (et excomm. deest): orig. || can. 4. 39) c. 79. 45. 34. 72. Statut. eccl. ant. ap. Brunus I, 146. (vide ad c. 9. Dist. XVIII.) Burch. II, 102. (usque ad §. 1.); Ivo Decr. VI, 179. 180; Coll. tr. P. II, 18, 50. 52. 47. 49. 40) ABCEGH Edd. Arg. Burch. 41) Codd. et Edd. coll. o. orig. Hisp. Burch. Ivo (add.: honesto): Coll. tr. P. 42) finis canonis: Ivo 43) validiores: orig.; invalidi: Hisp. 44) Ans. ded. V, 75. (Conc. hab. Valent.; can.: clericus qui); Reg. I, 182; Burch. II, 210. (in Cod. Frib.: 213.); Ivo Decr. VI, 285. (ex Dionys.)

Unde Pelagius Papa⁵:C. I. *Corripiantur clerici, qui offitiis matutinis uel uespertinis se subtrahunt.*

Eleuterius frater et coepiscopus noster queritur, clericos suos sibi⁶ contra canones superbire, et id, quod nobis iubentibus facta in scrinio cautione promisit, ut cottidianis diebus uigiliae in eius celebrentur^{7a} ecclesia, illis contempnentibus implere non posse, sed magis unumquemque suis (postposito ecclesiae seruitio) uacare negotiis. Et ideo experientia tua eos, quos tibi esse ostenderit contumaces, debita obiurgatione conpescere, et modis omnibus uigiliis uacare conpelle.

[PALEA⁸.

C. II. De eodem.

Item ex Concilio Nannetensi⁹.

Presbiter mane, matutinali officio expleto, pensum seruitutis suae canendo primam, tertiam, sextam nonamque¹⁰ persoluat, ita tamen, ut postea horis competentibus et signis designantibus iuxta possibilitatem aut a se, aut a scholaribus¹¹ publice compleantur¹². Deinde peractis horis¹³, infirmis uisitatis, si uoluerit¹⁴, ad opus rurale¹⁵ exeat ieiunus, ut iterum necessitatibus peregrinorum et¹⁶ hospitum siue diuersorum comitantium, infirmorum quoque atque defunctorum succurrere possit usque ad statutum horam pro qualitate temporis et opportunitate¹⁷. Item¹⁸ ex dictis S. Benedicti¹⁹: §. 1. Propheta dicente²⁰: „Septies in die laudem dixi tibi,²¹ qui²¹ septenarius sacratus numerus a nobis sic implebitur²², si matutinae²³, primae, tertiae, sextae, nonae, uesperae²⁴ completorūque tempore nostrae seruitutis officia persoluamus, quia de his dixit Propheta: „Septies in die laudem dixi tibi²⁵“. Nam de nocturnis uigiliis idem ipse Propheta²⁶ ait: „Media nocte surgebam ad confitendum tibi²⁷“. Ergo his temporibus referamus laudes creatori²⁸ nostro super iudicia iustitiae suae.“]

C. III. *Sine offitii detrimento artificio sibi clericus necessaria querat.*Unde in Concilio eodem^{29a} Cartaginensi [IV., c. 52. et 49.] legitur^{30b}.

Clericus³¹ uictum et uestimentum³² sibi artificio³³ uel agricultura, absque offitii sui duntaxat detrimento, preparat^{34c}. §. 1.^{35d} Clericus enim^{36e}, qui absque corpusculi sui³⁷ inaequalitate uigiliis deest, stipendio priuatus³⁸ excommunicetur.

C. IV. De eodem*.

Item ex eodem, [c. 51. 53. et 48. et 50.]³⁹

Clericus quilibet^{40a} uerbo Dei eruditus artificio^{41b} uictum querat⁴². Item: §. 1. Omnes clerici, qui ad operandum ualidi⁴³ sunt, et artificio, et litteras discant. Qui⁴⁴ uero